

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 830/2538

นายเจริญชัยหรือฮวด ตีรมาโนชหรือแซ่
เตียว

โจทก์

พันเอกสกล หาญสมบุรณ์ กับพวก

จำเลย

นางอรพรรณ หาญสมบุรณ์ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 28

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากจำเลยที่ 3 ได้ฟ้องโจทก์ในคดีนี้เป็นคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 685/2535 ของศาลจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในคดีดังกล่าวจำเลยที่ 3
ฟ้องขอให้ขับไล่โจทก์ ในคดีนี้ออกไปจากที่ดินพิพาท ซึ่งที่ดินพิพาทในคดีดังกล่าว
กับที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน พยานเอกสาร พยานบุคคล เกี่ยวพัน
กัน และคดีดังกล่าวได้ขึ้นมาสู่การพิจารณา ของศาลฎีกาเช่นเดียวกันกับคดีนี้ หาก
ศาลฎีกาได้รวมพิจารณา คดีทั้งสองคดีเข้าด้วยกันก็จะเป็นการสะดวกและง่ายแก่การ
พิจารณาคดี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาคดีขอ ศาลฎีกาโปรดนำ
สำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 685/2535 ของศาล จังหวัดสมุทรสาครมาผูกเข้ากับ
สำนวนคดีนี้และโปรดเร่งรัด พิจารณาคดีพิพากษาคดีนี้โดยด่วนด้วย โปรดอนุญาต
หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินโฉนด
เลขที่ 1428 ตำบล สวนส้ม (ดำเนินสะดวก) อำเภอบ้านแพ้ว (กระทุ่มแบน)จังหวัด
สมุทรสาคร ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองปรบักษ์ และให้เพิกถอน
การจดทะเบียนการโอนที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และระหว่าง

จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครแก้ไขทะเบียนโดยใส่ชื่อ โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กับห้ามมิให้จำเลยทั้งสามเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทอีกต่อไป ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา (อันดับ 128) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 136)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลฎีกาได้ประชุม ปรีกษาคดีและร่างคำพิพากษาแล้ว จึงไม่สะดวกที่จะรวมการ พิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลฎีกาได้ประชุม ปรีกษาคดีและร่างคำพิพากษาแล้ว จึงไม่สะดวกที่จะรวมการ พิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ